

Nr. 383 Ministerbesprechung vom 2. August 1934, 20 Uhr

R 43 I/1469, S. 611–617

Anwesend: Hitler, v. Papen, v. Neurath, Frick, Graf Schwerin v. Krosigk, Seldte, Gürtner, v. Blomberg, v. Eltz-Rübenach, Darré Goebbels, Göring, Rust, Heß, Kerrl; PrFM Popitz; RbkPräs. Schacht; StS Lammers, Meissner, Funk, Pfundtner, Posse; MinR Killy, Thomsen, Willuhn; Protokoll: MinR Wienstein.

Beginn: 20:00

Nachträglich erzeugte Tagesordnung:

1. [ANSPRACHE DES FÜHRERS UND REICHSKANZLERS].
2. AUFRUF DER REICHSREGIERUNG AUS ANLASS DES HINSCHEIDENS DES HERRN REICHSPRÄSIDENTEN VON HINDENBURG.
3. DURCHFÜHRUNG DES GESETZES ÜBER DAS STAATSOBERHAUPT.
4. PROGRAMM DER TRAUERFEIERN.
5. FRAGE EINER AMNESTIE.

1. [ANSPRACHE DES FÜHRERS UND REICHSKANZLERS].

Der Führer und Reichskanzler eröffnete die Sitzung mit einer kurzen Ansprache. Er führte aus, daß mit dem Tode des Herrn Reichspräsidenten von Hindenburg die ganze deutsche Welt den schwersten Verlust erlitten habe. Er selbst habe in dem Verstorbenen seinen väterlichen Freund verloren.

Man dürfe nicht vergessen, daß ohne den verewigten Reichspräsidenten von Hindenburg die jetzige Reichsregierung nicht zustande gekommen wäre. Die am 30. Januar 1933 unter der Präsidentschaft Hindenburgs vorgenommene Kabinettsbildung sei für ihn, den Führer und Reichskanzler, verpflichtend. Das erkläre er besonders im Hinblick auf die Kabinettsmitglieder, welche nicht aus der Nationalsozialistischen Partei hervorgegangen seien.

Die Mitglieder des Reichskabinetts hatten sich bei den Worten des Reichskanzlers von ihren Plätzen erhoben.

2. AUFRUF DER REICHSREGIERUNG AUS ANLASS DES HINSCHEIDENS DES HERRN REICHSPRÄSIDENTEN VON HINDENBURG.

Der *Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda* verlas den aus der Anlage ersichtlichen Aufruf der Reichsregierung aus Anlaß des Hinscheidens des Herrn Reichspräsidenten von Hindenburg¹⁾.

Das *Reichskabinett* nahm von dem Aufruf Kenntnis.

3. DURCHFÜHRUNG DES GESETZES ÜBER DAS STAATSOBERHAUPT.

Der *Reichsminister des Innern* verlas folgenden Brief, den der Führer und Reichskanzler an ihn gerichtet hat:

„Herr Reichsinnenminister!

Die infolge des nationalen Unglücks, das unser Volk getroffen hat, notwendig gewordene gesetzliche Regelung der Frage des Staatsoberhauptes veranlaßt mich zu folgender Anordnung:

– 1.

Die Größe des Dahingeshiedenen hat dem Titel Reichspräsident eine einmalige Bedeutung gegeben. Er ist nach unser aller Empfinden in dem, was er uns sagte, unzertrennlich verbunden mit dem Namen des größten Toten. Ich bitte daher, Vorsorge treffen zu wollen, daß ich im amtlichen und außeramtlichen Verkehr wie bisher nur als Führer und Reichskanzler angesprochen werde. Diese Regelung soll für alle Zukunft gelten²⁾.

– 2.

Ich will, daß die vom Kabinett beschlossene und verfassungsrechtlich gültige Betrauung meiner Person und damit des Reichskanzleramtes an sich mit den Funktionen des früheren Reichspräsidenten die ausdrückliche Sanktion des deutschen Volkes erhält. Fest durchdrungen von der Überzeugung, daß jede Staatsgewalt vom Volke ausgehen und von ihm in freier und geheimer Wahl bestätigt sein muß, bitte ich Sie, den Beschluß des Kabinetts mit den etwa noch notwendigen Ergänzungen unverzüglich dem deutschen Volke zur freien Volksabstimmung vorlegen zu lassen.

Berlin, den 2. August 1934

Adolf Hitler

Deutscher Reichskanzler.“³⁾

Die *Reichsregierung* beschloß entsprechend dem Wunsche des Führers und Reichskanzlers, am Sonntag, dem 19. August d. J., eine Volksabstimmung über das Reichsgesetz vom 1. August 1934 über das Staatsoberhaupt des Deutschen Reiches herbeizuführen.

¹⁾ In dem „Aufruf der Reichsregierung“ vom 2. 8. hieß es: Hindenburg, „der nationale Mythos des deutschen Volkes“, habe am 30. Januar 1933 „für die junge nationalsozialistische Bewegung die Tore des Reiches“ aufgeschlossen. „In gläubigem Vertrauen auf die unbesiegbare Lebenskraft seines Volkes legte er die Verantwortung in die Hand der deutschen Jugend und schlug damit die Brücke vom Gestern zum Morgen. Mit einer Treue ohnegleichen hat er seitdem zum jungen Deutschland gestanden und gegenüber allen Bedrohungen seine schützende Hand über dem neuen Reich gehalten. Es war vielleicht das höchste Glück seines betagten Lebensabends, nun zu wissen, ob das Schicksal der Nation in sicherer Hut lag und das Reich so fest gegründet war, daß es allen Stürmen und Anfeindungen trotzen konnte.“ (RGBl. I, S. 753 ff.; Schultheß, S. 193 f.).

²⁾ Mit Schreiben an die Obersten Reichsbehörden, die Landesregierungen und Reichsstatthalter vom 4. 8. ersuchte der RIM um genaue Beachtung dieser Anordnung Hitlers und fügte hinzu: „Die Amtsbezeichnung des Führers und Reichskanzlers lautet daher für den amtlichen *innerdeutschen* Verkehr: ‚Der Führer und Reichskanzler‘. Im amtlichen *Verkehr mit dem Ausland* führt der Führer und Reichskanzler die Amtsbezeichnung ‚Der Deutsche Reichskanzler‘.“ (R 43 I/576, Bl. 90).

³⁾ Der Erlaß ist abgedr. im RGBl. 1934 I, S. 751.

Die Volksabstimmung soll am 19. August stattfinden. Mit der Durchführung des Beschlusses wurde der Reichsminister des Innern betraut⁴⁾).

4. PROGRAMM DER TRAUERFEIERN.

Der *Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda* teilte mit, daß folgendes Programm für die Trauerfeierlichkeiten festgesetzt worden sei:

Am *Montag*, dem 6. August, mittags 12 Uhr: Trauerfeier des Reichstags.

Zu dieser Feier werden Einladungen an das Diplomatische Korps, an die Reichs- und Länderregierungen, an die obersten Reichsbehörden, an die Wehrmacht und an Organisationen und Verbände der Beamten, der Arbeiter, der Wirtschaft und des Kulturlebens durch den Präsidenten des Reichstags ergehen.

Bei dieser Trauerkundgebung wird der Führer und Reichskanzler Adolf Hitler sprechen⁵⁾).

Die große nationale Trauerfeier findet am *Dienstag*, dem 7. August, 11 Uhr, im Tannenberg-Nationaldenkmal bei Hohenstein in Ostpreußen statt.

In der Nacht von Montag, dem 6. August, zu Dienstag, dem 7. August, 24 Uhr, wird die Leiche des verstorbenen Generalfeldmarschalls in militärischer Trauerparade von Neudeck nach Tannenberg überführt. Der militärische Trauerkondukt endet zwei Kilometer nach Abmarsch von Neudeck. Der Sarg wird von hier bis zwei Kilometer vor das Tannenbergdenkmal überführt. Dort tritt wieder militärische Leichenparade bis zum Tannenberg-National-Denkmal an, wo der Sarg in dem Ehrenhof des Denkmals vor dem Kruzifix und einem dort zu errichtenden Altar aufgebahrt wird.

Einmarsch der militärischen Trauerparade usw.

Um 11 Uhr Beginn der Trauerfeier mit dem Trauermarsch aus der „Eroica“. Ansprache des evangelischen Feldbischofs der Reichswehr⁶⁾). Choral „Ein feste Burg ist unser Gott“.

Traueransprache des Führers und Reichskanzlers. Lied: „Ich hatt' einen Kameraden“. Trauersalut einer Ehrenbatterie.

Die Einladungen zu dieser Trauerfeier erfolgen namens der Reichsregierung durch das Büro des Reichspräsidenten. An dieser Feier werden das Diplomatische Korps sowie die zu erwartenden Gesandten fremder Staaten teilnehmen. Neben den Reichsministern, den Reichsstaatssekretären, den Reichsstatthaltern, den Chefs der Länderregierungen werden dieser Feier vor allem Offiziere und Soldaten der alten Armee, insbesondere die Tannenbergkämpfer, beiwohnen. Auch wird die ostpreußische Bevölkerung im weitesten Umfange Gelegenheit haben, bei der Feier zugegen zu sein. In Anbetracht des beengten Raumes ergehen zu dieser Feier Einladungen nur an männliche Teilnehmer.

Während der nationalen Trauerfeier im Tannenberg-Denkmal am Dienstag, dem 7. August, tritt um 11.45 Uhr in ganz Deutschland eine Verkehrspause von einer Minute zum Zeichen des stillen Gedenkens an den dahingeshiedenen Herrn Reichspräsidenten und Generalfeldmarschall ein.

Zu gleicher Zeit mit der Trauerfeier im Tannenberg-Denkmal finden in ganz Deutschland Trauerfeierlichkeiten statt, die von der Wehrmacht, den Parteistellen, den Behörden sowie von Organisationen und Verbänden abgehalten werden. Sowohl die Trauerfeier im Reichstag als auch im Tannenberg-Denkmal wird im Rundfunk über alle Sender übertragen⁷⁾). Die Rundfunkorganisation der NSDAP trifft Vorsorge für einen weitesten Volkskreisen zugänglichen Gemeinschaftsempfang.

4) Zur Durchführung der Volksabstimmung s. die VOen des RIM vom 3. 8. 34 (RGBl. I, S. 757 und 759). – Nach dem vorläufigen amtlichen Wahlergebnis, bekanntgegeben vom Reichswahlleiter am 20. 8., wurden bei der Volksabstimmung abgegeben: gültige Ja-Stimmen 38 362 760 (89,9%), gültige Nein-Stimmen 4 294 654 (10,1%), ungültige Stimmen 872 296 (2%) (DNB-Berichte in R 43 I/576, Bl. 95–98; KAG 1934, S. 1583, 1599).

5) Stenogr. Niederschrift der Trauerkundgebung in RT-Bd. 458, S. 37 f.; Tonaufzeichnung (19 Minuten): Dt. Rundfunkarchiv Frankfurt/M. C 1427.

6) Dohrmann.

7) Tonaufzeichnung der Trauerfeier im Tannenbergdenkmal (49,25 Minuten): Dt. Rundfunkarchiv Frankfurt/M., C. 1225.

Staatssekretär Dr. *Meissner* teilte mit, daß der Herr Reichspräsident selbst folgenden Bibeltext für die Trauerpredigt gewünscht habe: „Sei getreu bis in den Tod, so will ich Dir die Krone des Lebens geben.“ Er habe den Wunsch geäußert, an der Seite seiner Frau in Neudeck begraben zu werden. Der *Reichskanzler* warf die Frage auf, ob es nicht möglich sein werde, die Familie des verstorbenen Reichspräsidenten dazu zu bewegen, daß sie mit der Beisetzung im Raume des Tannenberg-Denkmal einverstanden sei. Wenn der Deutsche Reichstag einen solchen Wunsch äußere, müsse dem nach seiner Ansicht Rechnung getragen werden.

Der *Preußische Ministerpräsident* äußerte die Auffassung, daß der verstorbene Herr Reichspräsident wahrscheinlich an die Möglichkeit einer Beisetzung im Raume des Tannenberg-Denkmal nicht gedacht habe. Deshalb habe er auch einen derartigen Wunsch nicht geäußert.

In ähnlichem Sinne äußerte sich der *Reichswehrminister*.

Staatssekretär Dr. *Meissner* erklärte, er wolle über diesen Punkt noch einmal mit dem Obersten von Hindenburg Fühlung nehmen⁸⁾).

5. FRAGE EINER AMNESTIE.

Der *Stellvertreter des Reichskanzlers* erklärte, daß nach seiner Auffassung die Zeit für eine Amnestie für gewisse politische Vergehen gekommen sei. Er denke z. B. an Personen, die deshalb bestraft worden seien, weil sie seine Marburger Rede verbreitet hätten⁹⁾).

Der *Reichsminister der Justiz* erklärte, die Amnestie dürfe auf keinen Fall z. B. Personen umfassen, die am 30. Juni lediglich aus Rachsucht persönliche Gegner umgebracht hätten. Er denke an den Fall, daß ein Prozeßführender am 30. 6. einen Zeugen deshalb erschossen habe, weil er über ihn ungünstig ausgesagt habe.

Der *Reichsminister des Innern* erklärte, daß man vielleicht erst das Ergebnis der Wahl vom 19. August abwarten solle.

Ein endgültiger Beschluß wurde nicht gefaßt¹⁰⁾).

⁸⁾ Hierzu nichts ermittelt. In seinen Memoiren (Staatssekretär unter Ebert-Hindenburg-Hitler, S. 377 f.) bemerkt Meissner in diesem Zusammenhang nur: Den „Einspruch der Hinterbliebenen überwand“ Hitler „mit dem Hinweis, daß Hindenburg der ganzen Nation gehöre und daß er nötigenfalls die Durchführung des Staatsbegräbnisses im Tannenberg-Denkmal durch ein Reichsgesetz anordnen würde; er machte lediglich das Zugeständnis, daß dem Wunsche des Verstorbenen nach der gemeinsamen letzten Ruhestätte entsprechend auch der Sarg seiner [...] verstorbenen Gattin in der Gruft im Tannenberg-Denkmal seinen Platz finden sollte.“

⁹⁾ Rede vom 17. 6. 34, Text: Rede des Vizekanzlers von Papen vor dem Universitätsbund Marburg, Berlin 1934; Ursachen und Folgen, Bd. X, Dok. Nr. 2375 a; vgl. auch Papen, Der Wahrheit eine Gasse, S. 246 ff. – Am 14. 8. 34 richtete Hitler an den Reichsinnenminister, die Reichsstatthalter, Landesregierungen und das Geheime Staatspolizeiamt folgendes Schreiben: „Mit meinem Schreiben vom 26. Juli d. Js. [Text: Schultheß 1934, S. 188 f.] habe ich den Vizekanzler von Papen meines vollsten Vertrauens für Vergangenheit und Gegenwart versichert. Hiermit vertritt sich nicht die Aufrechterhaltung der Maßnahmen, die gegen diejenigen durchgeführt worden sind, die die Marburger Rede des Vizekanzlers in Besitz gehabt oder verbreitet haben. Ich ersuche deshalb, sämtliche dieserhalb durchgeführten Maßnahmen aufzuheben. Soweit Beamten aus diesem Grunde dienstliche Nachteile erwachsen sind, ersuche ich, dieselben rückgängig zu machen und etwaige Vermerke in den Dienstakten zu löschen.“ (R 43 II/1547, Bl. 132).

¹⁰⁾ Ein im RJMin. vorbereitetes „Gesetz über die Gewährung von Straffreiheit“ wurde von Hitler am 7. 8. 34 vollzogen (R 43 II/1547, Bl. 114–124; RGBl. I, S. 769). Es enthielt Bestimmungen a) über eine allgemeine Amnestie, wonach u. a. Freiheitsstrafen bis zu sechs Monaten erlassen wurden, b) über eine Amnestie für politische Straftaten folgender Art: 1. „Beleidigungen des Führers und Reichskanzlers“, 2. „durch Wort oder Schrift begangene Verfehlungen gegen das Wohl oder das Ansehen des Reichs, die nicht aus volks- oder staatsfeindlicher Gesinnung entsprungen sind“, 3. „Straftaten, zu denen sich der Täter durch Übereifer im Kampfe für den nationalsozialistischen Gedanken hat hinreißen lassen“, 4. „sonstige Beleidigungen und Körperverletzungen im politischen Meinungsstreit“. Ausgenommen von der Amnestierung wurden Hochverrat, Landesverrat, Verbrechen gegen das Leben und Sprengstoffverbrechen. – Über die „Zahlenmäßige Auswirkung des Gesetzes vom 7. 8. 1934“ heißt es in einer nicht signierten Ausarbeitung des RJMin. von Anfang März 1935 u. a.:

	in Preußen	im Reich
„Gesamtzahl der amnestierten Personen	542 000	949 000
Strafverlaß	285 000	512 000

Niederschlagung	257 000	437 000
politische Straftaten	8 500	12 600
nichtpolitische Straftaten	533 000	936 500.“

(R 22/1219, Bl. 84; ergänzende Materialien hierzu in R 22/1224). – Darüber hinaus wurden im August 1934 zahlreiche Personen aus der Schutzhaft entlassen. Nach einem Schreiben Hitlers an den Reichsminister des Innern, die Reichsstatthalter und Landesregierungen vom 7. 8. sollte dies geschehen, wenn der Anlaß zur Verhängung der Schutzhaft „geringfügig war, oder wenn nach der Dauer der Haft und der Wesensart des Häftlings erwartet werden kann, daß dieser sich dem nationalsozialistischen Staat und seinen Organen gegenüber künftig nicht mehr feindselig verhalten wird. Insbesondere ersuche ich, auch diejenigen Schutzhaftbefehle alsbald nachzuprüfen, die im Zusammenhang mit der Aktion vom 30. Juni 1934 erlassen worden sind. Sämtliche damals verhafteten Personen sind, soweit dies noch nicht geschehen ist, nunmehr unverzüglich zu vernehmen. Auf Grund des Vernehmungsergebnisses ist nach Maßgabe der oben angeführten Grundsätze wohlwollend zu prüfen, ob die Entlassung aus der Schutzhaft erfolgen kann. Die Anzahl der demgemäß Entlassenen ist mir [...] bis zum 1. September d. J. zu melden.“ (R 43 II/398, Bl. 7). – Hierauf gingen in der Reichskanzlei fristgemäß folgende Meldungen der Landesregierungen ein: *Schaumburg-Lippe*: Entlassungen 1, Personen weiter in Schutzhaft 0; *Hessen*: Entlassungen 4, Personen weiter in Schutzhaft 9; *Lübeck*: Entlassungen 3, Personen weiter in Schutzhaft 0; *Bayern*: Entlassungen 543, Personen weiter in Schutzhaft – keine Angabe; *Lippe*: Entlassungen 4, Personen weiter in Schutzhaft – keine Angabe; *Anhalt*: Entlassungen 6, Personen weiter in Schutzhaft 6; *Braunschweig*: Entlassungen 3, Personen weiter in Schutzhaft 6; *Bremen*: Entlassungen 1, Personen weiter in Schutzhaft 12; *Sachsen*: Entlassungen 258, Personen weiter in Schutzhaft – keine Angabe; *Thüringen* meldete lediglich: „Personen, die im Zusammenhang mit der Aktion am 30. Juni 1934 festgenommen worden waren, befinden sich in Thüringen nicht mehr in Schutzhaft.“; *Baden*: Entlassungen 23, Personen weiter in Schutzhaft – keine Angabe; *Oldenburg*: Entlassungen 12, Personen weiter in Schutzhaft – keine Angabe; *Württemberg*: Entlassungen 60, Personen weiter in Schutzhaft 47 (R 43 II/398, Bl. 185–196, 200–205). Über das Ergebnis der „Nachprüfung“ in Preußen berichtete Göring mit Schreiben an Hitler vom 29. 8. 34: „Von den im Verfolg der Ereignisse des 30. Juni 1934 in Schutzhaft genommenen 1124 Personen sind [...] insgesamt 1079 Personen in Freiheit gesetzt worden, so daß sich am 19. August 1934 noch 45 Personen, die am schwersten belastet sind, in Schutzhaft befanden. Inzwischen sind weitere 9 Schutzhäftlinge entlassen worden, so daß sich zur Zeit 36 Personen in Schutzhaft befinden, die aus Anlaß der Röhm-Revolution festgesetzt worden sind. Sämtliche Schutzhäftlinge sind vernommen worden. An sonstigen Schutzhäftlingen befanden sich am 8. August 1934 in Preußen 1143 Personen in polizeilichem Gewahrsam. Hiervon sind 742 Personen zur Entlassung gekommen, so daß nach dem Stand vom 8. August 1934 noch 501 Schutzhäftlinge [Richtig: 401] in Preußen vorhanden sind. In Verfolg und Entlassung von Schutzhäftlingen ist das Konzentrationslager Oranienburg eingezogen worden.“ (R 43 II/398, Bl. 197).

Zitierhinweis

Nr. 383 Ministerbesprechung vom 2. August 1934, 20 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band I/1933/34, bearb. von Karl-Heinz Minuth (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh01d383>